

Datei: eml/2025-11-10_ratenzahlungsbitte_frankenletter.eml

Von	Ilona Sedlmeir <buchhaltung@frankenletter-druck.de>
An	Kerstin Ebner <buchhaltung@karow-verpackungswerk.de>
Datum	Mon, 10 Nov 2025 10:23:51 +0100
Betreff	Kundenkonto 40217 - Bitte um Ratenzahlungsvereinbarung

Sehr geehrte Frau Ebner,

im Nachgang zum Telefonat zwischen Herrn Wittich und Herrn Pflugbeil vom 06.11.2025 bitten wir fuer den offenen Saldo von 58.900,00 EUR um eine Ratenzahlungsvereinbarung: zwölf gleiche Monatsraten zu je 4.908,33 EUR, beginnend zum 15.12.2025, bei Verzicht auf weitere Mahnkosten.

Zum Hintergrund duerfen wir offen sagen: Wir stecken seit dem Fruehjahr in einem Liquiditaetsengpass, weil zwei Grosskunden weggebrochen sind und die Papierpreise uns die Marge genommen haben. Wir haben derzeit mehrere Lieferanten, die wir nur nach und nach bedienen koennen. Der Katalogauftrag der Landeskirche steht aber unmittelbar vor der Beauftragung; damit koennen wir ab dem Fruehjahr 2026 wieder vollstaendig und puenktlich zahlen.

Wir bitten herzlich, uns diese Bruecke zu bauen. Eine Eskalation hilft am Ende keinem von uns.

Mit freundlichen Gruessen

Ilona Sedlmeir

Finanzbuchhaltung

Frankenletter Druck- und Medien GmbH, Waldstrasse 41, 90763 Fuerth

Datei: eml/2025-11-14_karow_ablehnung_raten.eml

Von	Kerstin Ebner <buchhaltung@karow-verpackungswerk.de>
An	Ilona Sedlmeir <buchhaltung@frankenletter-druck.de>
Datum	Fri, 14 Nov 2025 14:47:12 +0100
Betreff	AW: Kundenkonto 40217 - Bitte um Ratenzahlungsvereinbarung

Sehr geehrte Frau Sedlmeir,

vielen Dank fuer Ihre offenen Worte. Eine Streckung auf zweielf Monatsraten koennen wir leider nicht darstellen. Unsere Warenkreditversicherung hat das Limit fuer Ihr Haus bereits Ende Oktober deutlich reduziert; bei einer Ratenvereinbarung dieser Laenge wuerde die Deckung vollstaendig entfallen. Das koennen wir gegenueber unserem eigenen Haus nicht verantworten.

Wir koennen Ihnen entgegenkommen, indem wir bei vollstaendigem Ausgleich bis zum 05.12.2025 auf die Verzugszinsen ab dem 01.11.2025 verzichten. Anderenfalls muessen wir die Angelegenheit ohne weitere Ankuendigung unserer Rechtsanwaeltin zur gerichtlichen Geltendmachung uebergeben. Das ist ausdruuecklich keine Drohung, sondern schlicht der Lauf der Dinge, den uns die Versicherung vorgibt.

Es tut mir persoendlich leid, dass wir nach so vielen Jahren guter Zusammenarbeit an diesem Punkt stehen.

Mit freundlichen Gruessen

Kerstin Ebner

Finanzbuchhaltung

Karow Verpackungswerk GmbH, Noerdliche Ringstrasse 27, 91126 Schwabach

Datei: eml/2026-03-03_pflugbeil_intern_freigabe_gv_zahlung.eml

Von	Dieter Pflugbeil <d.pflugbeil@frankenletter-druck.de>
An	Ilona Sedlmeir <buchhaltung@frankenletter-druck.de>
Datum	Tue, 03 Mar 2026 08:14:02 +0100
Betreff	Ueberweisung GV Heckel - heute noch raus

Frau Sedlmeir,

aus dem Abschlag der Katalogsache sind gestern 21.500 Euro eingegangen. Bitte ueberweisen Sie davon heute noch 20.000 Euro an das Dienstkonto von GV Heckel, Verwendungszweck wie in seinem Schreiben vom 02.03. angegeben, mit dem Zusatz "Teilzahlung freiwillig zur Abwendung der Vollstreckung, Rest folgt nach Auftragseingang".

Wenn wir das nicht machen, steht er am 11.03. wieder auf dem Hof und pfaendet die Transporter. Dann koennen wir die Auslieferung fuer die Landeskirchen-Bemusterung vergessen und die ganze Sache platzt. Die anderen Lieferanten muessen diese Woche leider warten, auch die Papeterie Rosenlehner, ich weiss.

D. Pflugbeil

Datei: 11_bwa_reihe_2025_2026.csv

Monat;Umsatzerloese_EUR;Materialaufwand_EUR;Personalaufwand_EUR;Raumkosten_Leasing_EUR;Sonstige_Kosten_EUR;Abschreibungen_EUR;Betriebsergebnis_EUR
2025-01;412000;198000;146000;38000;31000;22000;-23000
2025-02;371000;184000;146000;38000;29000;22000;-48000
2025-03;355000;176000;144000;38000;28000;22000;-53000
2025-04;348000;171000;144000;38000;27000;22000;-54000
2025-05;362000;178000;144000;38000;27000;22000;-47000
2025-06;331000;164000;142000;38000;26000;22000;-61000
2025-07;318000;159000;142000;38000;26000;22000;-69000
2025-08;305000;152000;140000;38000;25000;22000;-72000
2025-09;322000;158000;140000;38000;25000;22000;-61000
2025-10;298000;149000;138000;38000;24000;22000;-73000
2025-11;287000;143000;138000;38000;24000;22000;-78000
2025-12;301000;150000;138000;38000;25000;22000;-72000
2026-01;264000;132000;136000;38000;23000;22000;-87000
2026-02;241000;121000;136000;38000;23000;22000;-99000

Datei: 12_bankspiegel_liquiditaet_2025_2026.csv

Stichtag;Guthaben_Geschaeftskonto_EUR;Freie_Kontokorrentlinie_EUR;Verfuegbar_gesamt_EUR;Faellige_Verbindlichkeiten_EUR;Unterdeckung_EUR;Luecke_Prozent;Anmerkung
01.01.2025;21400;60000;81400;88000;6600;7.5;Linie Sparkasse 180000 zu 120000 valuiert
01.02.2025;9800;45000;54800;96500;41700;43.2;Papierlieferant Skonto gestrichen
08.02.2025;6200;40000;46200;99800;53600;53.7;
15.02.2025;11400;35000;46400;104200;57800;55.5;Linie um 10000 gekuerzt
22.02.2025;4900;35000;39900;108900;69000;63.4;
01.03.2025;7300;30000;37300;112400;75100;66.8;Luecke seit 01.02. durchgehend ueber 10 Prozent
01.04.2025;12100;30000;42100;118600;76500;64.5;
01.05.2025;8600;25000;33600;121300;87700;72.3;
01.06.2025;10200;25000;35200;127900;92700;72.5;
01.07.2025;6800;20000;26800;134500;107700;80.1;
01.08.2025;9100;20000;29100;141200;112100;79.4;
01.09.2025;5400;15000;20400;149800;129400;86.4;Ruecklastschrift Karow 05.09.
01.10.2025;7800;15000;22800;158300;135500;85.6;
01.11.2025;4200;10000;14200;171600;157400;91.7;Ratenbitte an Karow 10.11.
01.12.2025;6900;10000;16900;183400;166500;90.8;
01.01.2026;3600;5000;8600;196800;188200;95.6;Mahnbescheid zugestellt 18.12.
01.02.2026;5100;5000;10100;214700;204600;95.3;
01.03.2026;2800;0;2800;241900;239100;98.8;Linie gekuendigt 27.02.
05.03.2026;2350;0;2350;243700;241350;99.0;Eingang Abschlag Katalogkunde 21500 am 03.03. und Ueberweisung GV 20000 am 04.03.
11.03.2026;1450;0;1450;249300;247850;99.4;Antragsvortrag

Handakte des Insolvenzverwalters — Mandats- und Verfahrensübersicht

Rechtsanwalt Dr. Cornelius Wehrfritz, Insolvenzverwalter

Fürther Straße 112, 90429 Nürnberg

Az. der Handakte: 214/26 W — Frankenletter / Anfechtung Karow

Nürnberg, 08.06.2026

1 Verfahren

Insolvenzverfahren über das Vermögen der Frankenletter Druck- und Medien GmbH, Waldstraße 41, 90763 Fürth, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Fürth unter HRB 21447. Eigenantrag vom 12.03.2026, eingegangen beim Amtsgericht Fürth — Insolvenzgericht — am selben Tag. Eröffnung des Verfahrens durch Beschluss vom 01.06.2026, Az. IN 145/26. Der Unterzeichner ist zum Insolvenzverwalter bestellt.

2 Gegenstand dieser Teilakte

Geprüft wird die Anfechtbarkeit von drei Vermögensabflüssen an die Karow Verpackungswerk GmbH, Schwabach, in Höhe von zusammen 41.750,00 EUR. Sämtliche Abflüsse stehen im Zusammenhang mit der Zwangsvollstreckung aus dem Vollstreckungsbescheid des Amtsgerichts Coburg vom 19.01.2026 (Az. 26-0483321-0-4):

Erstens eine Barzahlung von 9.750,00 EUR an den Obergerichtsvollzieher Heckel am 18.02.2026 anlässlich eines Vollstreckungsversuchs an der Warenrampe der Schuldnerin. Zweitens die Pfändung und Wegnahme von Bargeld aus der Betriebskasse in Höhe von 12.000,00 EUR am 25.02.2026. Drittens eine Überweisung von 20.000,00 EUR vom Geschäftskonto der Schuldnerin am 04.03.2026, ausgeführt nach schriftlicher Ankündigung weiterer Vollstreckungsmaßnahmen durch den Gerichtsvollzieher und im Verwendungszweck als Zahlung „zur Abwendung der Vollstreckung“ bezeichnet.

3 Unterlagen dieser Teilakte

In der Teilakte liegen vor: der Handelsregistrauszug der Schuldnerin, das Mahnkonvolut der Gläubigerin (drei Mahnschreiben September bis November 2025), der Vollstreckungsbescheid, die beiden Protokolle des Gerichtsvollziehers, dessen Zahlungsaufforderung vom 02.03.2026, die Zahlungsbelege, der Eigenantrag, der Eröffnungsbeschluss, die aus der Buchhaltung der Schuldnerin gesicherte BWA-Reihe Januar 2025 bis Februar 2026 nebst Bankspiegel, meine Fristenberechnung, mein Anfechtungsschreiben vom 22.06.2026 sowie die Erwiderung der Gegenseite vom 01.07.2026 mit Anlage.

Die elektronische Korrespondenz der Buchhaltung der Schuldnerin mit der Gläubigerin (Ratenzahlungsbitte vom 10.11.2025 und Antwort vom 14.11.2025) wurde aus dem gesicherten Mailpostfach der Schuldnerin exportiert und liegt der Akte als E-Mail-Dateien bei.

4 Offene Punkte

Zu klären ist, auf welchen Zeitpunkt die einzelnen Rechtshandlungen im Sinne des § 140 InsO vorgenommen wurden, wie sich die Monatsfrist des § 131 Abs. 1 Nr. 1 InsO nach § 139 InsO berechnet und wie die Verteidigung der Gegenseite zu bewerten ist, die sich im Kern auf fehlende Kenntnis von der Krise und auf die Freiwilligkeit der dritten Zahlung stützt. Ferner ist der tatsächliche Eintritt der Zahlungsunfähigkeit anhand der gesicherten Finanzunterlagen zu bestimmen; die Angabe im Eigenantrag, die Zahlungsunfähigkeit sei erst Anfang März 2026 eingetreten, erscheint nach erster Durchsicht des Bankspiegels nicht belastbar.

Dr. Wehrfritz

Rechtsanwalt, Insolvenzverwalter

Amtsgericht Fürth — Handelsregister Abteilung B

Ausdruck aus dem Handelsregister

Abruf vom 05.06.2026, 09:41 Uhr

Nummer der Firma: HRB 21447

1 Firma

Frankenletter Druck- und Medien GmbH

2 Sitz, Geschäftsanschrift

Fürth. Geschäftsanschrift: Waldstraße 41, 90763 Fürth.

3 Gegenstand des Unternehmens

Betrieb einer Druckerei, insbesondere Offset- und Digitaldruck, Weiterverarbeitung von Druckerzeugnissen, Herstellung und Vertrieb von Geschäftsdrucksachen, Katalogen, Broschüren und Verpackungsbeilagen sowie alle damit zusammenhängenden Geschäfte.

4 Grund- oder Stammkapital

75.000,00 EUR

5 Vertretungsregelung, Geschäftsführer

Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.

Geschäftsführer: Pflugbeil, Dieter, Fürth, geb. 03.11.1968; einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

6 Rechtsform, Satzung

Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 14.05.2003, zuletzt geändert durch Beschluss vom 21.09.2017.

7 Eintragungen

Spalte 6 a): Durch Beschluss des Amtsgerichts Fürth — Insolvenzgericht — vom 01.06.2026 (IN 145/26) ist über das Vermögen der Gesellschaft das Insolvenzverfahren eröffnet. Insolvenzverwalter: Rechtsanwalt Dr. Cornelius Wehrfritz, Nürnberg. Die Gesellschaft ist durch die Eröffnung des Insolvenzverfahrens aufgelöst.

Anlagenkonvolut: Mahnschreiben der Karow Verpackungswerk GmbH (September bis November 2025)

Aus der Kreditorenkorrespondenz der Schuldnerin gesichert; drei Schreiben in zeitlicher Reihenfolge.

1 Erste Mahnung vom 15.09.2025

Karow Verpackungswerk GmbH

Nördliche Ringstraße 27, 91126 Schwabach

Telefon 09122 884-0 — buchhaltung@karow-verpackungswerk.de

Kundennummer: 40217 — Unser Zeichen: FiBu/ke

Frankenletter Druck- und Medien GmbH

Herrn Geschäftsführer Dieter Pflugbeil

Waldstraße 41

90763 Fürth

Schwabach, 15.09.2025

Betreff: Zahlungserinnerung — Rechnungen RE-2025-7714 und RE-2025-7938

Sehr geehrter Herr Pflugbeil,

bei der Durchsicht unserer Konten haben wir festgestellt, dass die Rechnung RE-2025-7714 vom 28.07.2025 über 16.400,00 EUR (fällig am 27.08.2025) und die Rechnung RE-2025-7938 vom 25.08.2025 über 14.250,00 EUR (fällig am 24.09.2025, insoweit vorsorglich) noch offen sind. Sicher handelt es sich um ein Versehen. Wir bitten Sie, den überfälligen Betrag von 16.400,00 EUR innerhalb von zehn Tagen auf unser bekanntes Geschäftskonto zu überweisen und die zweite Rechnung bei Fälligkeit auszugleichen.

Sollte sich Ihre Zahlung mit diesem Schreiben überschneiden haben, betrachten Sie es bitte als gegenstandslos.

Mit freundlichen Grüßen

Karow Verpackungswerk GmbH

Kerstin Ebner, Finanzbuchhaltung

2 Zweite Mahnung vom 20.10.2025

Karow Verpackungswerk GmbH

Nördliche Ringstraße 27, 91126 Schwabach

Telefon 09122 884-0 — buchhaltung@karow-verpackungswerk.de

Kundennummer: 40217 — Unser Zeichen: FiBu/ke

Frankenletter Druck- und Medien GmbH

Herrn Geschäftsführer Dieter Pflugbeil

Waldstraße 41

90763 Fürth

Schwabach, 20.10.2025

Betreff: Zweite Mahnung — offene Rechnungen über 46.450,00 EUR; Rücklastschrift vom 05.09.2025

Sehr geehrter Herr Pflugbeil,

auf unsere Zahlungserinnerung vom 15.09.2025 haben wir keinen Zahlungseingang verzeichnet. Offen sind inzwischen die Rechnungen RE-2025-7714 (16.400,00 EUR), RE-2025-7938 (14.250,00 EUR) und RE-2025-8203 vom 22.09.2025 (15.800,00 EUR, fällig am 22.10.2025), zusammen 46.450,00 EUR.

Hinzu kommt, dass die von Ihnen erteilte Einzugsermächtigung ins Leere gegangen ist: Unsere Lastschrift vom 05.09.2025 über 16.400,00 EUR wurde von Ihrer Bank mangels Deckung zurückgegeben. Die Rücklastschriftkosten von 8,42 EUR stellen wir Ihnen gesondert in Rechnung. Wir haben den Lastschrifteinzug für Ihr Kundenkonto bis auf Weiteres deaktiviert und Ihr Konto auf Vorkasse umgestellt.

Wir fordern Sie auf, den überfälligen Gesamtbetrag bis spätestens 03.11.2025 auszugleichen. Ab Fälligkeit berechnen wir Verzugszinsen in Höhe von neun Prozentpunkten über dem Basiszinssatz sowie die Verzugs pauschale von 40,00 EUR je Rechnung.

Mit freundlichen Grüßen

Karow Verpackungswerk GmbH

Kerstin Ebner, Finanzbuchhaltung

3 Letzte Mahnung vom 24.11.2025

Karow Verpackungswerk GmbH

Nördliche Ringstraße 27, 91126 Schwabach

Telefon 09122 884-0 — Geschäftsleitung

Kundennummer: 40217 — Unser Zeichen: GL/hk

Frankenletter Druck- und Medien GmbH

Herrn Geschäftsführer Dieter Pflugbeil

Waldstraße 41

90763 Fürth

Schwabach, 24.11.2025

Betreff: Letzte Mahnung vor Einleitung des gerichtlichen Mahnverfahrens — 58.900,00 EUR

Sehr geehrter Herr Pflugbeil,

trotz zweier Mahnungen und trotz Ihres Telefonats mit unserem Vertrieb vom 06.11.2025 ist auf Ihrem Kundenkonto kein Zahlungseingang zu verzeichnen. Offen sind nunmehr die Rechnungen RE-2025-7714 (16.400,00 EUR), RE-2025-7938 (14.250,00 EUR), RE-2025-8203 (15.800,00 EUR) und RE-2025-8464 vom 20.10.2025 (12.450,00 EUR, fällig am 19.11.2025), zusammen 58.900,00 EUR nebst Verzugszinsen und Kosten.

Ihre mit E-Mail vom 10.11.2025 erbetene Ratenzahlung über zwölf Monatsraten haben wir mit E-Mail vom 14.11.2025 abgelehnt. Eine derart lange Streckung können wir gegenüber unserer eigenen Warenkreditversicherung nicht vertreten.

Wir setzen Ihnen hiermit eine letzte Frist zur vollständigen Zahlung bis zum 05.12.2025. Nach fruchtlosem Fristablauf werden wir ohne weitere Ankündigung das gerichtliche Mahnverfahren einleiten und aus einem Titel die Zwangsvollstreckung betreiben. Die dadurch entstehenden weiteren Kosten gehen zu Ihren Lasten.

Mit freundlichen Grüßen

Karow Verpackungswerk GmbH
Herbert Karow, Geschäftsführer

Vollstreckungsbescheid

Amtsgericht Coburg — Zentrales Mahngericht —

Heiligkreuzstraße 22, 96450 Coburg

Geschäftsnummer: 26-0483321-0-4

Coburg, 19.01.2026

1 Parteien

Antragstellerin (Gläubigerin): Karow Verpackungswerk GmbH, Nördliche Ringstraße 27, 91126 Schwabach, gesetzlich vertreten durch den Geschäftsführer Herbert Karow, ebenda.

Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwältin Dr. Sabine Ottmann, Königstorgraben 5, 90402 Nürnberg.

Antragsgegnerin (Schuldnerin): Frankenletter Druck- und Medien GmbH, Waldstraße 41, 90763 Fürth, gesetzlich vertreten durch den Geschäftsführer Dieter Pflugbeil, ebenda.

2 Vollstreckungsbescheid

Auf Grund des Mahnbescheids des Amtsgerichts Coburg vom 15.12.2025, zugestellt am 18.12.2025, gegen den kein Widerspruch erhoben worden ist, hat die Antragsgegnerin an die Antragstellerin zu zahlen:

2.1 Hauptforderung

Kaufpreis- und Werklohnforderungen aus Warenlieferungen gemäß Rechnungen RE-2025-7714 vom 28.07.2025, RE-2025-7938 vom 25.08.2025, RE-2025-8203 vom 22.09.2025 und RE-2025-8464 vom 20.10.2025: 58.900,00 EUR.

2.2 Zinsen

Zinsen in Höhe von neun Prozentpunkten über dem Basiszinssatz aus 16.400,00 EUR seit dem 28.08.2025, aus 14.250,00 EUR seit dem 25.09.2025, aus 15.800,00 EUR seit dem 23.10.2025 und aus 12.450,00 EUR seit dem 20.11.2025.

2.3 Nebenforderungen und Kosten

Verzugspauschalen ($4 \times 40,00$ EUR): 160,00 EUR. Rücklastschriftkosten: 8,42 EUR. Kosten des Mahnverfahrens (Gerichtskosten): 366,00 EUR. Kosten der Antragstellerin für das Mahnverfahren (Rechtsanwaltsvergütung): 828,20 EUR.

3 Vollstreckbarkeit

Dieser Vollstreckungsbescheid ist vorläufig vollstreckbar. Er steht einem für vorläufig vollstreckbar erklärten Versäumnisurteil gleich.

4 Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Vollstreckungsbescheid kann die Antragsgegnerin binnen einer Notfrist von zwei Wochen ab Zustellung Einspruch beim Amtsgericht Coburg einlegen. Der Einspruch hindert die Zwangsvollstreckung nur, wenn das Gericht sie einstweilen einstellt.

Ausgefertigt: Amtsgericht Coburg, Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle Reindl

Zustellungsvermerk: Zugestellt an die Antragsgegnerin am 22.01.2026 (Postzustellungsurkunde).

Protokoll über einen Vollstreckungsversuch mit Teilzahlung

Obergerichtsvollzieher Martin Heckel

beim Amtsgericht Fürth — Gerichtsvollzieherbüro

Bäumenstraße 32, 90762 Fürth

Dienstregister-Nr.: DR II 96/26

Fürth, 18.02.2026

Vollstreckungssache: Karow Verpackungswerk GmbH, Schwabach (Gläubigerin, vertreten durch Rechtsanwältin Dr. Ottmann, Nürnberg) gegen Frankenletter Druck- und Medien GmbH, Waldstraße 41, 90763 Fürth (Schuldnerin)

Titel: Vollstreckungsbescheid des Amtsgerichts Coburg vom 19.01.2026, Az. 26-0483321-0-4, zugestellt am 22.01.2026; vollstreckbare Ausfertigung liegt vor.

Forderung laut Forderungsaufstellung vom 09.02.2026: 58.900,00 EUR Hauptforderung nebst Zinsen, Nebenforderungen und Kosten, zusammen zum Stichtag 18.02.2026: 61.834,17 EUR.

1 Verlauf

Am heutigen Tag um 10:35 Uhr habe ich die Geschäftsräume der Schuldnerin in der Waldstraße 41, 90763 Fürth, aufgesucht, um die Zwangsvollstreckung wegen der oben bezeichneten Forderung durchzuführen. Angetroffen habe ich den Geschäftsführer Dieter Pflugbeil sowie die Buchhalterin Frau Ilona Sedlmeir.

Herr Pflugbeil erklärte, die Gesellschaft könne die Forderung derzeit nicht in einem Betrag begleichen; man erwarte einen größeren Auftragseingang. Auf meine Belehrung, dass ich andernfalls mit der Pfändung beweglicher Sachen beginnen werde, übergab Herr Pflugbeil an der Warenrampe des Betriebs einen Bargeldbetrag in Höhe von 9.750,00 EUR, den Frau Sedlmeir zuvor aus Tageseinnahmen und einem Wechselgeldbestand zusammengestellt hatte. Der Betrag wurde von mir gezählt, vereinnahmt und quittiert (Quittungsblock Nr. 2026/0341).

2 Weitere Feststellungen

Eine Pfändung weiterer beweglicher Sachen habe ich am heutigen Tag zurückgestellt, da die wesentlichen Druckmaschinen nach Angabe des Geschäftsführers unter Eigentumsvorbehalt bzw. Sicherungseigentum von Leasinggebern stehen; entsprechende Verträge wurden mir auszugsweise vorgezeigt. Die Fortsetzung der Vollstreckung habe ich für die Kalenderwoche 9 angekündigt.

3 Verbleib des Betrags

Der vereinnahmte Betrag von 9.750,00 EUR wurde am 19.02.2026 abzüglich meiner Kosten an die Gläubigervertreterin ausgekehrt.

Heckel

Obergerichtsvollzieher

Pfändungsprotokoll (Bargeldpfändung)

Obergerichtsvollzieher Martin Heckel

beim Amtsgericht Fürth — Gerichtsvollzieherbüro

Bäumenstraße 32, 90762 Fürth

Dienstregister-Nr.: DR II 96/26

Fürth, 25.02.2026

Vollstreckungssache: Karow Verpackungswerk GmbH, Schwabach (Gläubigerin) gegen Frankenletter Druck- und Medien GmbH, Waldstraße 41, 90763 Fürth (Schuldnerin)

Titel: Vollstreckungsbescheid des Amtsgerichts Coburg vom 19.01.2026, Az. 26-0483321-0-4

Restforderung zum Stichtag nach Verrechnung der Teilzahlung vom 18.02.2026: 52.147,89 EUR einschließlich Zinsen und Kosten.

1 Verlauf

Am heutigen Tag um 09:20 Uhr habe ich die Geschäftsräume der Schuldnerin erneut aufgesucht. Angetroffen habe ich die Buchhalterin Frau Ilona Sedlmeir; der Geschäftsführer war nach ihren Angaben bei einem Banktermin. Frau Sedlmeir erklärte auf Befragen, eine Zahlung sei „diese Woche nicht darstellbar“, die Firma warte auf den Eingang zweier Kundenzahlungen.

Ich habe daraufhin die Betriebskasse (Kassenraum neben der Auftragsannahme, Stahlkassette und Tresorfach) geöffnet zeigen lassen und den vorgefundenen Bargeldbestand gepfändet und in Gewahrsam genommen:

Stahlkassette Auftragsannahme: 3.840,00 EUR. Tresorfach (Wochenlosung Ladengeschäft und Abholverkauf): 8.160,00 EUR. Gepfändet und weggenommen insgesamt: 12.000,00 EUR (Quittungsblock Nr. 2026/0369).

Frau Sedlmeir wies darauf hin, dass aus der Kasse am Freitag Löhne für Aushilfen gezahlt werden sollten. Ich habe sie auf den Rechtsbehelf der Erinnerung nach § 766 ZPO hingewiesen. Ein pfändungsfreier Betrag war bei einer juristischen Person nicht zu belassen.

2 Feststellungen zur Vermögenslage

Frau Sedlmeir übergab mir auf Verlangen eine Aufstellung der offenen Verbindlichkeiten („OPOS-Ausdruck“, Stand 24.02.2026) mit einem Gesamtvolumen von rund 230.000,00 EUR, darunter Rückstände bei Papierlieferanten seit dem Sommer 2025. Die Aufstellung habe ich zur Vollstreckungsakte genommen. Die weitere Vollstreckung (Austauschpfändung, gegebenenfalls Antrag auf Vermögensauskunft) bleibt vorbehalten.

3 Verbleib des Betrags

Der gepfändete Betrag von 12.000,00 EUR wurde am 26.02.2026 abzüglich Kosten an die Gläubigervertreterin ausgekehrt.

Heckel

Obergerichtsvollzieher

Zahlungsaufforderung und Ankündigung weiterer Vollstreckungsmaßnahmen

Obergerichtsvollzieher Martin Heckel

beim Amtsgericht Fürth — Gerichtsvollzieherbüro

Bäumenstraße 32, 90762 Fürth

Telefon 0911 74206-96 — Sprechzeit Montag und Donnerstag 8 bis 9 Uhr

Dienstregister-Nr.: DR II 96/26

Frankenletter Druck- und Medien GmbH

z. Hd. des Geschäftsführers Dieter Pflugbeil

Waldstraße 41

90763 Fürth

Fürth, 02.03.2026

Betreff: Zwangsvollstreckung aus dem Vollstreckungsbescheid des Amtsgerichts Coburg vom 19.01.2026, Az. 26-0483321-0-4 — Zahlungsaufforderung; Terminbestimmung

Sehr geehrter Herr Pflugbeil,

in der oben bezeichneten Vollstreckungssache der Karow Verpackungswerk GmbH beträgt die Restforderung nach Verrechnung der bisherigen Zahlungseingänge zum heutigen Tag 40.412,55 EUR einschließlich Zinsen und Kosten (Aufstellung anliegend).

Ich fordere Sie auf, diesen Betrag binnen einer Woche ab Zugang dieses Schreibens auf mein Dienstkonto (IBAN DE44 7625 0000 0009 2214 07, Verwendungszweck DR II 96/26) einzuzahlen oder in meiner Sprechzeit bar zu entrichten.

Für den Fall, dass die Zahlung nicht fristgerecht eingeht, bestimme ich bereits jetzt Termin zur Fortsetzung der Zwangsvollstreckung auf Mittwoch, den 11.03.2026, 9:00 Uhr, in Ihren Geschäftsräumen. Vorgesehen sind die Pfändung des Fuhrparks (insbesondere der beiden Auslieferungsfahrzeuge, soweit nicht Rechte Dritter entgegenstehen), die erneute Kassenpfändung sowie — bei Fruchtlosigkeit — die Abnahme der Vermögensauskunft nach § 802c ZPO durch das Vollstreckungsgericht auf Antrag der Gläubigerin.

Ich weise darauf hin, dass Sie die angekündigten Maßnahmen nur durch vollständige Zahlung oder durch eine mit der Gläubigerin getroffene und mir nachgewiesene Zahlungsvereinbarung abwenden können.

Mit freundlichen Grüßen

Heckel

Obergerichtsvollzieher

Zahlungsbelege zu den drei Vermögensabflüssen Februar/März 2026

Zusammenstellung der Belegkopien aus der Buchhaltung der Schuldnerin (Belegordner „Bank/Kasse 2026“) und aus der Vollstreckungsakte DR II 96/26.

1 Quittung des Gerichtsvollziehers vom 18.02.2026

Quittungsblock Nr. 2026/0341, Obergerichtsvollzieher Heckel, Amtsgericht Fürth. Wortlaut: „In der Vollstreckungssache Karow Verpackungswerk GmbH ./ Frankenletter Druck- und Medien GmbH (DR II 96/26) heute von der Schuldnerin in bar erhalten: 9.750,00 EUR, in Worten neuntausendsiebenhundertfünfzig Euro. Fürth, den 18.02.2026. Heckel, OGV.“ Kassenbuch der Schuldnerin, Buchung Nr. K-2026-0107 vom 18.02.2026: „Barzahlung GV Heckel lt. Quittung, Konto 4396 Vollstreckung Karow, 9.750,00 EUR.“

2 Pfändungsquittung vom 25.02.2026

Quittungsblock Nr. 2026/0369, Obergerichtsvollzieher Heckel. Wortlaut: „Heute in den Geschäftsräumen der Schuldnerin gepfändet und in Gewahrsam genommen: Bargeld 12.000,00 EUR (Stahlkassette 3.840,00 EUR, Tresorfach 8.160,00 EUR). Fürth, den 25.02.2026. Heckel, OGV.“ Kassenbuch der Schuldnerin, Buchung Nr. K-2026-0119 vom 25.02.2026: „Kassenpfändung GV, 12.000,00 EUR Abgang.“

3 Überweisungsbeleg vom 04.03.2026

Kontoauszug der Schuldnerin, Sparkasse Fürth, Konto DE91 7625 0000 0004 4180 22, Auszug Nr. 43/2026, Buchungstag 04.03.2026, Wertstellung 05.03.2026:

„Überweisung an: Obergerichtsvollzieher Martin Heckel, Dienstkonto, IBAN DE44 7625 0000 0009 2214 07. Betrag: –20.000,00 EUR. Verwendungszweck: DR II 96/26 Karow — Teilzahlung freiwillig zur Abwendung der Vollstreckung, Rest folgt nach Auftragseingang.“

Der Überweisung lag nach dem in der Buchhaltung abgehefteten Freigabezettel eine Anweisung des Geschäftsführers Pflugbeil vom 03.03.2026 zugrunde; handschriftlicher Zusatz: „sofort raus, sonst stehen die am 11.03. wieder auf dem Hof und die Landeskirchen-Sache platzt“.

4 Rechnerische Zusammenfassung

Abfluss vom 18.02.2026: 9.750,00 EUR. Abfluss vom 25.02.2026: 12.000,00 EUR. Abfluss vom 04.03.2026: 20.000,00 EUR. Summe: 41.750,00 EUR. Sämtliche Beträge wurden nach den Auskehrungsanzeigen des Gerichtsvollziehers an die Gläubigerin Karow Verpackungswerk GmbH ausgekehrt, jeweils abzüglich der Vollstreckungskosten, die der Schuldnerin gesondert belastet wurden.

Eigenantrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens

Frankenletter Druck- und Medien GmbH

Waldstraße 41, 90763 Fürth

vertreten durch den Geschäftsführer Dieter Pflugbeil

Amtsgericht Fürth

— Insolvenzgericht —

Bäumenstraße 32

90762 Fürth

Fürth, 12.03.2026

Betreff: Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Frankenletter Druck- und Medien GmbH (Eigenantrag)

Sehr geehrte Damen und Herren,

namens der Frankenletter Druck- und Medien GmbH, deren einzelvertretungsberechtigter Geschäftsführer ich bin, beantrage ich,

das Insolvenzverfahren über das Vermögen der Gesellschaft zu eröffnen.

1 Angaben zur Schuldnerin

Die Schuldnerin betreibt in Fürth eine Druckerei mit derzeit 19 Arbeitnehmern. Sie ist im Handelsregister des Amtsgerichts Fürth unter HRB 21447 eingetragen. Stammkapital: 75.000,00 EUR. Alleiniger Gesellschafter und Geschäftsführer ist der Unterzeichner.

2 Eröffnungsgrund

Die Schuldnerin ist zahlungsunfähig (§ 17 InsO). Die Zahlungsunfähigkeit ist Anfang März 2026 eingetreten. Nachdem die Karow Verpackungswerk GmbH aus einem Vollstreckungsbescheid die Zwangsvollstreckung betrieben und im Februar und März 2026 insgesamt 41.750,00 EUR beigetrieben bzw. erhalten hat, ist die verbliebene Liquidität aufgezehrt. Die für März 2026 fest eingeplante Beauftragung eines Katalogprojekts durch einen kirchlichen Großkunden ist am 09.03.2026 endgültig abgesagt worden. Die Löhne für Februar 2026 konnten nur noch teilweise gezahlt werden; die Hausbank hat eine weitere Ausweitung der Kontokorrentlinie am 10.03.2026 abgelehnt.

Bis einschließlich Februar 2026 hat die Schuldnerin ihre fälligen Verbindlichkeiten nach meiner Einschätzung im Wesentlichen bedient; es bestanden lediglich branchenübliche Zahlungsziele und einzelne Rückstände, die im Rahmen laufender Geschäftsbeziehungen gestundet waren.

3 Beigefügte Unterlagen

Beigefügt sind ein Verzeichnis der Gläubiger und ihrer Forderungen (Stand 11.03.2026, Gesamtvolumen 249.300,00 EUR), ein Vermögensverzeichnis, die Saldenlisten der Finanzbuchhaltung sowie eine Aufstellung der laufenden Aufträge. Ein Antrag auf Eigenverwaltung wird nicht gestellt.

4 Erklärungen

Ich versichere die Richtigkeit und Vollständigkeit der gemachten Angaben. Ein Insolvenzverfahren über das Vermögen der Schuldnerin war bisher nicht anhängig.

Mit freundlichen Grüßen

Dieter Pflugbeil

Geschäftsführer

Eingangsstempel des Gerichts: Amtsgericht Fürth, eingegangen am 12.03.2026, 11:52 Uhr.

Beschluss über die Eröffnung des Insolvenzverfahrens

Amtsgericht Fürth — Insolvenzgericht —

Bäumenstraße 32, 90762 Fürth

Az. IN 145/26

Fürth, 01.06.2026

1 Beschluss

In dem Insolvenzeröffnungsverfahren über das Vermögen der Frankenletter Druck- und Medien GmbH, Waldstraße 41, 90763 Fürth, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Fürth unter HRB 21447, gesetzlich vertreten durch den Geschäftsführer Dieter Pflugbeil, wird auf den Eigenantrag vom 12.03.2026 das Insolvenzverfahren eröffnet.

Die Eröffnung erfolgt am 01.06.2026 um 08:00 Uhr.

2 Insolvenzverwalter

Zum Insolvenzverwalter wird bestellt: Rechtsanwalt Dr. Cornelius Wehrfritz, Fürther Straße 112, 90429 Nürnberg.

3 Gründe

Die Schuldnerin ist zahlungsunfähig und überschuldet (§§ 17, 19 InsO). Nach dem Gutachten des Sachverständigen Dr. Wehrfritz vom 18.05.2026 ist die Schuldnerin seit geraumer Zeit nicht mehr in der Lage, ihre fälligen Zahlungspflichten zu erfüllen; auf die genaue zeitliche Einordnung des Eintritts kam es für die Eröffnungsentscheidung nicht an. Die Kosten des Verfahrens sind durch die vorhandene freie Masse gedeckt.

4 Aufforderungen und Termine

Die Gläubiger werden aufgefordert, ihre Forderungen bis zum 13.07.2026 schriftlich beim Insolvenzverwalter anzumelden (§ 28 Abs. 1 InsO) und ihm unverzüglich mitzuteilen, welche Sicherungsrechte sie an beweglichen Sachen oder an Rechten der Schuldnerin in Anspruch nehmen (§ 28 Abs. 2 InsO). Personen, die Verpflichtungen gegenüber der Schuldnerin haben, wird aufgegeben, nicht mehr an die Schuldnerin, sondern nur noch an den Insolvenzverwalter zu leisten (§ 28 Abs. 3 InsO).

Berichtstermin: 28.07.2026, 10:00 Uhr, Sitzungssaal 2. Prüfungstermin: 25.08.2026, 10:00 Uhr, Sitzungssaal 2.

Amtsgericht Fürth

Richterin am Amtsgericht Dr. Feuchtwanger

Vermerk des Insolvenzverwalters: Fristenberechnung nach §§ 139, 140 InsO

Rechtsanwalt Dr. Cornelius Wehrfritz, Insolvenzverwalter

Fürther Straße 112, 90429 Nürnberg

Az. der Handakte: 214/26 W — Frankenletter / Anfechtung Karow

Nürnberg, 15.06.2026

1 Maßgeblicher Eröffnungsantrag

Maßgeblich ist der Eigenantrag der Schuldnerin, eingegangen beim Amtsgericht Fürth am 12.03.2026 (Eingangsstempel 11:52 Uhr). Weitere Eröffnungsanträge sind nicht gestellt worden; § 139 Abs. 2 InsO ist daher ohne Bedeutung.

2 Berechnung der Monatsfrist nach § 139 Abs. 1 InsO

Nach § 139 Abs. 1 Satz 1 InsO beginnen die in den §§ 88, 130 bis 136 InsO bestimmten Fristen mit dem Anfang des Tages, der durch seine Zahl dem Tag des Eingangs des Eröffnungsantrags entspricht. Für den Zeitraum „im letzten Monat vor dem Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens“ im Sinne des § 131 Abs. 1 Nr. 1 InsO gilt daher:

Antragseingang: 12.03.2026. Fristbeginn (rückgerechnet ein Monat): 12.02.2026, 00:00 Uhr. Der kritische Zeitraum des § 131 Abs. 1 Nr. 1 InsO umfasst somit alle Rechtshandlungen, die vom 12.02.2026 bis zum 12.03.2026 vorgenommen worden sind.

3 Zeitpunkt der Vornahme der einzelnen Rechtshandlungen (§ 140 InsO)

3.1 Barzahlung vom 18.02.2026 (9.750,00 EUR)

Die Rechtshandlung ist nach § 140 Abs. 1 InsO in dem Zeitpunkt vorgenommen, in dem ihre rechtlichen Wirkungen eintreten. Bei der Barzahlung an den Gerichtsvollzieher trat die Erfüllungs- bzw. Befriedigungswirkung mit der Übergabe des Bargelds am 18.02.2026 ein. Die Handlung liegt im kritischen Zeitraum.

3.2 Kassenpfändung vom 25.02.2026 (12.000,00 EUR)

Die Pfändung des Bargelds wurde mit der Wegnahme und Inbesitznahme durch den Gerichtsvollzieher am 25.02.2026 wirksam; die Befriedigung der Gläubigerin vollzog sich mit der anschließenden Auskehrung am 26.02.2026. Beide denkbaren Anknüpfungszeitpunkte liegen im kritischen Zeitraum, so dass die Streitfrage hier nicht entschieden werden muss.

3.3 Überweisung vom 04.03.2026 (20.000,00 EUR)

Bei der Überweisung ist nach § 140 Abs. 1 InsO auf den Eintritt der rechtlichen Wirkungen abzustellen, also auf die Gutschrift auf dem Empfängerkonto; nach dem Kontoauszug erfolgte die Belastung am 04.03.2026 mit Wertstellung 05.03.2026. Auch dieser Zeitpunkt liegt im kritischen Zeitraum.

4 Ergebnis

Alle drei Vermögensabflüsse über zusammen 41.750,00 EUR sind im letzten Monat vor dem Eröffnungsantrag vorgenommen worden. Für die weiteren Anfechtungstatbestände gilt: Der Drei-Monats-Zeitraum der §§ 130, 131 InsO beginnt am 12.12.2025, 00:00 Uhr; auch der Vollstreckungsbescheid vom 19.01.2026 und dessen Zustellung am 22.01.2026 fallen in diesen Zeitraum. Die Frage der Rückschlagsperre nach § 88 InsO (Monatsfrist, hier ab 12.02.2026) ist für die durch

Pfändung erlangte Sicherung gesondert zu prüfen und wird im Anfechtungsschreiben nur ergänzend erwähnt.

Dr. Wehrfritz

Rechtsanwalt, Insolvenzverwalter

Anfechtungs- und Rückgewährverlangen des Insolvenzverwalters

Rechtsanwalt Dr. Cornelius Wehrfritz

Insolvenzverwalter über das Vermögen der Frankenletter Druck- und Medien GmbH

Fürther Straße 112, 90429 Nürnberg

Telefon 0911 32077-0 — kanzlei@wehrfritz-insolvenzverwaltung.de

Az.: 214/26 W — Bitte stets angeben

Einschreiben mit Rückschein

Karow Verpackungswerk GmbH

z. Hd. des Geschäftsführers Herbert Karow

Nördliche Ringstraße 27

91126 Schwabach

Nürnberg, 22.06.2026

Betreff: Insolvenzverfahren über das Vermögen der Frankenletter Druck- und Medien GmbH (AG Fürth, IN 145/26) — Anfechtung nach §§ 129 ff. InsO; Rückgewähr von 41.750,00 EUR

Sehr geehrter Herr Karow,

durch Beschluss des Amtsgerichts Fürth vom 01.06.2026 (IN 145/26) ist über das Vermögen der Frankenletter Druck- und Medien GmbH das Insolvenzverfahren eröffnet und der Unterzeichner zum Insolvenzverwalter bestellt worden. Eine beglaubigte Abschrift des Eröffnungsbeschlusses liegt bei.

1 Sachverhalt

Ihre Gesellschaft hat aus dem Vollstreckungsbescheid des Amtsgerichts Coburg vom 19.01.2026 (Az. 26-0483321-0-4) die Zwangsvollstreckung gegen die Schuldnerin betrieben. Im Zuge dieser Vollstreckung sind Ihnen drei Beträge zugeflossen: am 18.02.2026 eine Barzahlung von 9.750,00 EUR anlässlich des Vollstreckungsversuchs des Obergerichtsvollziehers Heckel, am 25.02.2026 der Erlös der Kassenpfändung von 12.000,00 EUR sowie mit Wertstellung vom 05.03.2026 eine Überweisung von 20.000,00 EUR, welche die Schuldnerin nach der schriftlichen Ankündigung weiterer Vollstreckungsmaßnahmen vom 02.03.2026 ausdrücklich „zur Abwendung der Vollstreckung“ geleistet hat. Insgesamt sind Ihrer Gesellschaft damit 41.750,00 EUR zugeflossen.

Der Eröffnungsantrag der Schuldnerin ist am 12.03.2026 beim Insolvenzgericht eingegangen. Nach § 139 Abs. 1 InsO umfasst der letzte Monat vor dem Eröffnungsantrag den Zeitraum ab dem 12.02.2026. Sämtliche drei Deckungshandlungen fallen in diesen Zeitraum; wegen der Einzelheiten der Berechnung nach §§ 139, 140 InsO verweise ich auf die beigefügte Aufstellung.

2 Anfechtung

Ich fechte die drei bezeichneten Deckungshandlungen hiermit nach § 131 Abs. 1 Nr. 1 InsO an. Eine Befriedigung, die ein Gläubiger im letzten Monat vor dem Eröffnungsantrag durch Zwangsvollstreckung oder unter dem Druck unmittelbar bevorstehender Zwangsvollstreckung erlangt, ist eine Deckung, die er nicht in der Art zu beanspruchen hatte, und damit inkongruent. Das gilt für die unter Mitwirkung des Gerichtsvollziehers erlangten Beträge vom 18.02.2026 und 25.02.2026 ebenso wie für die Überweisung vom 04.03.2026: Eine Leistung, die der Schuldner nach Ankündigung konkreter Vollstreckungsmaßnahmen nur erbringt, um diese abzuwenden, beruht nicht auf freiem Entschluss, sondern auf dem Vollstreckungsdruck; sie ist einer durch Zwangsvollstreckung erlangten Deckung

gleichzustellen.

Die Gläubigerbenachteiligung (§ 129 Abs. 1 InsO) liegt auf der Hand: Die abgeflossenen 41.750,00 EUR stünden andernfalls der Masse zur gleichmäßigen Verteilung zur Verfügung. Die Schuldnerin war zu den maßgeblichen Zeitpunkten im Übrigen bereits seit langem zahlungsunfähig; nach den gesicherten Finanzunterlagen bestand spätestens seit Februar 2025 durchgehend eine Liquiditätslücke von weit mehr als zehn Prozent der fälligen Gesamtverbindlichkeiten. Auf diesen Umstand und erst recht auf Ihre Kenntnis hiervon kommt es im Rahmen des § 131 Abs. 1 Nr. 1 InsO allerdings nicht einmal an. Lediglich vorsorglich stütze ich die Anfechtung ergänzend auf § 131 Abs. 1 Nr. 2 InsO sowie auf § 130 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 InsO; zur Kenntnislage Ihrer Gesellschaft verweise ich insoweit auf Ihre Mahnschreiben, die Rücklastschrift vom 05.09.2025, die abgelehnte Ratenzahlungsbitte vom November 2025 und den Ablauf der Vollstreckung.

3 Rückgewährverlangen

Nach § 143 Abs. 1 InsO haben Sie zur Insolvenzmasse zurückzugewähren, was durch die anfechtbaren Handlungen aus dem Vermögen der Schuldnerin weggegeben worden ist. Ich fordere Sie auf, 41.750,00 EUR nebst Zinsen hieraus in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem 01.06.2026 bis zum 13.07.2026 auf das Insolvenz-Anderkonto IBAN DE27 7605 0101 0013 447 802 (Verwendungszweck: 214/26 W) zu zahlen.

Nach fruchtlosem Fristablauf werde ich ohne weitere Ankündigung Klage vor dem Landgericht Nürnberg-Fürth erheben. Zur Vermeidung von Missverständnissen weise ich darauf hin, dass Ihre titulierte Forderung nach erfolgter Rückgewähr gemäß § 144 Abs. 1 InsO wieder auflebt und zur Tabelle angemeldet werden kann.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Wehrfritz

Rechtsanwalt, Insolvenzverwalter

Anlagen: Eröffnungsbeschluss (beglaubigte Abschrift), Fristenberechnung, Zahlungsaufstellung

Erwiderung der Anfechtungsgegnerin auf das Rückgewährverlangen

Rechtsanwältin Dr. Sabine Ottmann

Fachanwältin für Handels- und Gesellschaftsrecht

Königstorgaben 5, 90402 Nürnberg

Telefon 0911 99408-0 — kanzlei@ottmann-recht.de

Unser Zeichen: 0412/26 OT — Ihr Zeichen: 214/26 W

Herrn Rechtsanwalt

Dr. Cornelius Wehrfritz

— Insolvenzverwalter —

Fürther Straße 112

90429 Nürnberg

Nürnberg, 01.07.2026

Betreff: Insolvenzverfahren Frankenletter Druck- und Medien GmbH (AG Fürth, IN 145/26) — Ihr Anfechtungsschreiben vom 22.06.2026

Sehr geehrter Herr Kollege Dr. Wehrfritz,

ich zeige an, dass mich die Karow Verpackungswerk GmbH mit der Wahrnehmung ihrer Interessen beauftragt hat. Ordnungsgemäße Bevollmächtigung wird anwaltlich versichert. Namens und in Vollmacht meiner Mandantin weise ich die geltend gemachten Ansprüche zurück. Zahlungen werden nicht erfolgen. Im Einzelnen:

1 Keine Kenntnis von einer Krise der Schuldnerin

Meine Mandantin hatte zu keinem Zeitpunkt Kenntnis von einer Zahlungsunfähigkeit der Schuldnerin oder von Umständen, die zwingend auf eine solche schließen ließen. Verzögerungen von Zahlungszielen um mehrere Wochen sind in der Druck- und Verpackungsbranche seit Jahren verbreitet und besagen für sich genommen nichts. Die Schuldnerin hat gegenüber dem Vertrieb meiner Mandantin noch im November 2025 auf einen bevorstehenden Großauftrag eines kirchlichen Auftraggebers verwiesen; hiervon durfte meine Mandantin ausgehen. Auch die einmalige Rücklastschrift vom 05.09.2025 rechtfertigt keinen Krisenschluss, zumal sie nach Auskunft der Schuldnerin auf einer Umstellung der Kontoverbindung beruhen sollte. Zum Beleg der internen Einschätzung meiner Mandantin überreiche ich als Anlage AG 1 den Vermerk ihrer Debitorenbuchhaltung vom 17.11.2025. Ohne Kenntnis der Krise scheidet eine Anfechtung aus; jedenfalls fehlt es an jedem unlauteren Zusammenwirken.

2 Die Überweisung vom 04.03.2026 war eine freiwillige, kongruente Erfüllung

Die Zahlung über 20.000,00 EUR hat die Schuldnerin aus freien Stücken durch Überweisung von ihrem Geschäftskonto erbracht. Der Gerichtsvollzieher hat an diesem Tag keine Vollstreckungshandlung vorgenommen; ein Termin stand erst für den 11.03.2026 im Raum. Wer eine fällige, titulierte Schuld durch gewöhnliche Banküberweisung tilgt, gewährt genau die Deckung, die der Gläubiger zu beanspruchen hat — nämlich Erfüllung nach § 362 BGB. Die Zahlung war daher kongruent; § 131 InsO ist auf sie von vornherein nicht anwendbar. Allenfalls käme § 130 InsO in Betracht, dessen subjektive Voraussetzungen aus den unter Ziffer 1 genannten Gründen nicht vorliegen.

3 Zur Vollstreckung im Übrigen

Die Beträge vom 18.02.2026 und 25.02.2026 hat meine Mandantin auf dem rechtsstaatlich vorgesehenen Weg der Einzelzwangsvollstreckung aus einem unangefochtenen Titel erlangt. Die Schuldnerin hat gegen den Mahnbescheid und den Vollstreckungsbescheid keinen Rechtsbehelf eingelegt und die Forderung damit der Sache nach anerkannt. Es kann meiner Mandantin nicht zum Nachteil gereichen, dass sie ihre Rechte konsequent verfolgt hat, während andere Gläubiger untätig geblieben sind. Von einem bevorstehenden Insolvenzantrag wusste meine Mandantin nichts; sie hat davon erst durch die Veröffentlichung des Eröffnungsbeschlusses erfahren.

4 Zur angeblichen Zahlungsunfähigkeit seit Februar 2025

Die Behauptung, die Schuldnerin sei bereits seit Februar 2025 zahlungsunfähig gewesen, wird mit Nichtwissen bestritten. Sie steht in offenem Widerspruch zum Eigenantrag der Schuldnerin vom 12.03.2026, in dem der Geschäftsführer selbst erklärt hat, die Zahlungsunfähigkeit sei erst Anfang März 2026 eingetreten. Es ist bemerkenswert, dass Sie Ihrem eigenen Schuldner insoweit nicht folgen wollen.

5 Ergebnis

Meine Mandantin sieht dem angekündigten Klageverfahren gelassen entgegen, regt jedoch an, zunächst die Einschätzung eines unabhängigen Dritten zur Frage der Zahlungsunfähigkeit einzuholen. Einer gütlichen Gesamtbereinigung verschließt sich meine Mandantin nicht, eine solche käme jedoch allenfalls hinsichtlich eines Teilbetrags der Überweisung vom 04.03.2026 in Betracht.

Mit kollegialen Grüßen

Dr. Sabine Ottmann

Rechtsanwältin

Anlage AG 1: Interner Vermerk der Debitorenbuchhaltung der Karow Verpackungswerk GmbH vom 17.11.2025

Anlage AG 1: Interner Vermerk der Debitorenbuchhaltung der Karow Verpackungswerk GmbH

Karow Verpackungswerk GmbH — Finanzbuchhaltung / Debitorenmanagement

Nördliche Ringstraße 27, 91126 Schwabach

Interner Vermerk — nur für die Geschäftsleitung

Verfasserin: Kerstin Ebner — Verteiler: Herr Karow, Herr Wittich (Vertriebsleitung)

Schwabach, 17.11.2025

Betreff: Kundenkonto 40217 Frankenletter Druck- und Medien GmbH — Kreditlimit und weiteres Vorgehen

Zum Kundenkonto 40217 halte ich den Stand nach dem Telefonat von Herrn Wittich mit Herrn Pflugbeil vom 06.11.2025 und der E-Mail-Korrespondenz vom 10./14.11.2025 fest:

Der offene Saldo beträgt 58.900,00 EUR aus vier Rechnungen seit Juli 2025. Die Zahlungsweise des Kunden ist seit dem Frühjahr 2025 durchgehend schleppend; die im Kundenstamm hinterlegte Zahlungszielüberschreitung liegt im Schnitt der letzten sechs Monate bei 47 Tagen (Vorjahr: 9 Tage). Die Lastschrift vom 05.09.2025 kam mangels Deckung zurück. Die Warenkreditversicherung hat das Limit für den Kunden am 28.10.2025 von 60.000,00 EUR auf 20.000,00 EUR herabgesetzt und eine weitere Reduzierung angekündigt.

Andererseits hat Herr Pflugbeil im Telefonat vom 06.11.2025 nachvollziehbar geschildert, dass ein Katalog-Großauftrag einer Landeskirche mit einem Volumen von rund 400.000,00 EUR „unterschriftsreif“ sei und im ersten Quartal 2026 zu erheblichen Zahlungseingängen führen werde. Herr Wittich hält den Auftrag für realistisch, da die Schuldnerin diesen Auftraggeber bereits 2022 beliefert hat. Die erbetene Streckung auf zwölf Monatsraten ist gleichwohl nicht darstellbar, weil die Warenkreditversicherung bei derartigen Vereinbarungen die Deckung versagt.

Empfehlung: Ratenzahlung ablehnen, Konto auf Vorkasse belassen, letzte Mahnung mit Fristsetzung bis Anfang Dezember, danach ohne weiteres Zuwarten Mahnbescheid. Angesichts der herabgesetzten Versicherungsdeckung sollten wir „vor der Welle“ bleiben und uns notfalls im Wege der Vollstreckung Vorrang vor den übrigen Lieferanten sichern, solange beim Kunden noch Umsätze laufen. Ob der Kirchauftrag kommt, können wir nicht beurteilen; darauf verlassen sollten wir uns nicht.

Ebner

Handaktenvermerk des Insolvenzverwalters nach Eingang der Erwidernng

Rechtsanwalt Dr. Cornelius Wehrfritz, Insolvenzverwalter

Fürther Straße 112, 90429 Nürnberg

Az. der Handakte: 214/26 W — Frankenletter / Anfechtung Karow

Nürnberg, 02.07.2026

Betreff: Erwidernng RAIn Dr. Ottmann vom 01.07.2026 — erste Bewertung und weiteres Vorgehen

1 Eingang und Kernaussagen der Gegenseite

Die Erwidernng vom 01.07.2026 ist gestern eingegangen. Die Gegenseite verteidigt sich im Kern mit drei Linien: Erstens habe die Mandantin von der Krise nichts gewusst; hierzu wird der interne Vermerk der Debitorenbuchhaltung vom 17.11.2025 vorgelegt. Zweitens sei die Überweisung vom 04.03.2026 eine freiwillige und damit kongruente Erfüllung gewesen. Drittens wird der Eintritt der Zahlungsunfähigkeit vor März 2026 unter Verweis auf den Eigenantrag bestritten.

2 Zu prüfende Punkte für die Klage

Zu prüfen ist zunächst, ob und für welchen der geltend gemachten Anfechtungstatbestände die von der Gegenseite in den Mittelpunkt gestellte Kenntnisfrage überhaupt Tatbestandsmerkmal ist; die Erwidernng verhält sich zu § 131 Abs. 1 Nr. 1 InsO auffällig knapp. Sodann ist die Einordnung der Überweisung vom 04.03.2026 aufzuarbeiten: Der zeitliche Ablauf (Zahlungsaufforderung des Gerichtsvollziehers vom 02.03.2026 mit konkreter Terminbestimmung auf den 11.03.2026, Freigabezettel des Geschäftsführers vom 03.03.2026 mit dem Zusatz „sonst stehen die am 11.03. wieder auf dem Hof“, Verwendungszweck „zur Abwendung der Vollstreckung“) ist vollständig dokumentiert und in der Klage als Indizkette darzustellen. Schließlich ist der Eintritt der Zahlungsunfähigkeit anhand des Bankspiegels und der BWA-Reihe zu datieren; die Diskrepanz zwischen dem Eigenantrag (Eintritt Anfang März 2026) und den Zahlen (durchgehende Unterdeckung von über 40 Prozent seit dem 01.02.2025) ist aufzuklären und in der Klage zu erläutern. Der Geschäftsführer Pflugbeil ist hierzu anzuhören; seine Angabe im Eigenantrag dürfte sich als Schutzbehauptung mit Blick auf die Antragspflicht nach § 15a InsO erweisen, was aber sauber zu belegen ist.

3 Bemerkenswertes aus der Anlage AG 1

Der von der Gegenseite selbst vorgelegte Vermerk vom 17.11.2025 enthält neben der Bezugnahme auf den erhofften Kirchnauftrag auch die Passagen zur seit Frühjahr 2025 schleppenden Zahlungsweise (47 Tage Überschreitung), zur Rücklastschrift, zur Limitkürzung der Warenkreditversicherung und die Empfehlung, sich „im Wege der Vollstreckung Vorrang vor den übrigen Lieferanten [zu] sichern“. Beweiswert und Reichweite dieser Passagen sind für die hilfsweise geltend gemachten Tatbestände (§ 131 Abs. 1 Nr. 2, § 130 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 InsO) zu würdigen; die Deutung ist nicht eindeutig, da der Vermerk zugleich eine ernsthafte Sanierungserwartung dokumentiert.

4 Weiteres Vorgehen

Klageentwurf zum Landgericht Nürnberg-Fürth bis zum 20.07.2026. Streitwert: 41.750,00 EUR. Vorher: Anforderung der vollständigen Vollstreckungsakte DR II 96/26 beim Gerichtsvollzieher, Anhörung der Buchhalterin Sedlmeir als Zeugin, Sicherung des Freigabezettels vom 03.03.2026 im Original. Das Vergleichsangebot der Gegenseite (Teilbetrag der 20.000,00 EUR) wird derzeit nicht angenommen; Wiedervorlage nach Anhörung Sedlmeir.

Dr. Wehrfritz

Rechtsanwalt, Insolvenzverwalter